

Hinweis / Notice

Akte: testakte

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

Rubrum und Verfahrensbasis

Behoerde

Staatsanwaltschaft Musterstadt, Hauptabteilung Wirtschaftskriminalitaet, Aktenzeichen 312 Js 4471/26.
Polizeiliches Vorgangszeichen der Kriminalpolizei Musterstadt: ST-2026-04471.

Verfahrensart

Strafrechtliches Ermittlungsverfahren nach den Paragraphen 152, 160 StPO. Verfahrensherrin ist die Staatsanwaltschaft. Im Ermittlungsverfahren besteht kein Verteidigerzwang; die Beschuldigte hat gleichwohl einen Wahlverteidiger bestellt.

Beteiligte

Beschuldigte: Hildegard Sauer, geboren am 04.02.1979 in Musterstadt, wohnhaft Lindenweg 4, 12345 Musterstadt. Alleinige Geschaefsfuehrerin und Gesellschafterin der Edelholz Berlin GmbH.

Betroffenes Unternehmen: Edelholz Berlin GmbH, Holzmarktstrasse 12, 12347 Musterstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Musterstadt unter HRB 50412 (Anlage zu 05).

Geschaedigte und Anzeigeerstatte:

- Konrad Welp, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt (Schaden 2.480 Euro).
- Margarete Kuehn, Birkenallee 6, 12345 Musterstadt (Schaden 3.150 Euro).
- Tobias Renn, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt (Schaden 1.890 Euro).
- Petra Falk, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt (Schaden 1.880 Euro).

Verteidigung

Fuer die Beschuldigte: Rechtsanwalt Dr. Albert Stein, Stein und Partner, Gerichtsstrasse 8, 12345 Musterstadt. Eine Vollmacht und Akteneinsicht nach Paragraph 147 StPO liegen vor.

Strafrahmen und Zustaendigkeit

Tatvorwurf: gewerbsmaessiger Betrug in vier tatmehrheitlichen Faellen, Paragraphen 263 Absatz 1 und Absatz 3 Satz 2 Nummer 1, 53 StGB. Strafrahmen des Grunddelikts: Freiheitsstrafe bis zu fuenf Jahren oder Geldstrafe (Paragraph 263 Absatz 1 StGB); bei Gewerbsmaessigkeit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren (Paragraph 263 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 StGB). Gesamtschaden nach derzeitigem Stand rund 9.400 Euro.

Sachliche Zustaendigkeit der Staatsanwaltschaft Musterstadt nach den Paragraphen 142, 143 GVG. Oertliche Zustaendigkeit nach den Paragraphen 7, 8 StPO (Begehungs- und Wohnort der Beschuldigten in Musterstadt). Eine etwaige Anklage waere nach Paragraph 24 Absatz 1 GVG und Paragraph 25 GVG zum Strafrichter oder zum Schoeffengericht beim Amtsgericht Musterstadt zu erheben; die Zustaendigkeit haengt von der konkreten Straferwartung ab.

Verfahrensstand bei Aktenuebernahme

Ermittlungsverfahren aufgrund der Anzeige des Konrad Welp und drei weiterer Geschaedigter eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen sind weitgehend abgeschlossen; ein Schlussvermerk liegt vor. Die

Beschuldigte ist nach Belehrung vernommen worden und hat sich zur Sache eingelassen. Die Kontoauswertung des Geschaeftskontos liegt vor. Ueber die Abschlussentscheidung nach Paragraf 170 StPO, namentlich zwischen Strafbefehlsantrag nach Paragraf 407 StPO und Anklage nach Paragraf 200 StPO, ist zu entscheiden; in Betracht kommt zudem eine Teileinstellung einzelner Faelle.

Strafanzeige und polizeilicher Ermittlungsvorgang

Kriminalpolizei Musterstadt, Vorgangszeichen ST-2026-04471. Schlussvermerk vom 22.05.2026 mit beigefuegter Strafanzeige.

Strafanzeige

Anzeigeerstatter: Konrad Welp, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt. Aufgenommen am 08.05.2026 bei der Kriminalpolizei Musterstadt.

Der Anzeigeerstatter erklart, er habe am 02.03.2026 ueber den Online-Shop der Edelholz Berlin GmbH unter der Adresse edelholz-berlin.example einen Massivholz-Esstisch zum Preis von 2.480 Euro bestellt. Auf der Bestellseite sei ausschliesslich Vorkasse per Ueberweisung angeboten und eine Lieferzeit von vierzehn Tagen zugesagt worden. Er habe den Betrag am 03.03.2026 auf das im Shop angegebene Konto ueberwiesen. Eine Lieferung sei nicht erfolgt. Auf seine Nachfragen habe der Shop zunaechst mit Hinweis auf Lieferengpaesse vertroestet und ab Mitte April nicht mehr reagiert. Eine Rueckzahlung sei trotz Aufforderung ausgeblieben.

Tatvorwurf

Verdacht des Betrugs nach Paragraph 263 Absatz 1 StGB, bei gewerbsmaessiger Begehung in der Form des Paragraph 263 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 StGB. Die Beschuldigte steht im Verdacht, ueber den von ihr verantworteten Online-Shop in einer Vielzahl von Faellen Massivholzmoebel gegen Vorkasse angeboten zu haben, ohne lieferbereit oder lieferwillig zu sein, die Kaufpreise vereinnahmt und die bestellte Ware nicht geliefert zu haben.

Sachverhalt nach dem Ermittlungsstand

Die Beschuldigte ist alleinige Geschaefsfuehrerin der Edelholz Berlin GmbH. Der Shop war von Februar bis April 2026 online erreichbar. Im Zuge der Ermittlungen meldeten sich drei weitere Geschaedigte:

- Margarete Kuehn, Bestellung vom 18.02.2026, Zahlung 3.150 Euro am 19.02.2026, keine Lieferung.
- Tobias Renn, Bestellung vom 05.03.2026, Zahlung 1.890 Euro am 06.03.2026, keine Lieferung.
- Petra Falk, Bestellung vom 12.03.2026, Zahlung 1.880 Euro am 13.03.2026, keine Lieferung.

Die Auswertung des Geschaeftskontos der Edelholz Berlin GmbH (Anlage zu 04) bestaetigt die vier Zahlungseingaenge in Hoehe von insgesamt 9.400 Euro. Den Zahlungseingaengen stehen ueberwiegend Barabhebungen und Ueberweisungen auf ein Privatkonto der Beschuldigten gegenueber.

Wareneinkaeufe oder Zahlungen an Zulieferer sind im Auswertungszeitraum nur in geringem Umfang feststellbar. Ein verbindlicher Liefervertrag mit einem Holzlieferanten konnte bislang nicht ermittelt werden.

Beweismittel

- Zeugnis der vier Geschaedigten zu Bestellung, Zahlung und ausgebliebener Lieferung.
- Kontoauswertung des Geschaeftskontos der Edelholz Berlin GmbH (Anlage zu 04).
- Zahlungs- und Bestellnachweise der Geschaedigten (Anlage zu 03).
- Handelsregisterauszug der Edelholz Berlin GmbH (Anlage zu 05).
- E-Mail-Verkehr zwischen den Geschaedigten und dem Shop (Anlage zu 06).

- Beschuldigtenvernehmung vom 19.05.2026 (zu 02).

Anlagenverzeichnis

- Anlage zu 03: Zahlungs- und Bestellnachweise der vier Geschädigten.
- Anlage zu 04: Kontoauswertung des Geschäftskontos vom 21.05.2026.
- Anlage zu 05: Handelsregisterauszug der Edelholz Berlin GmbH.
- Anlage zu 06: E-Mail-Verkehr zwischen Geschädigten und Shop.

Kriminalkommissarin Beil, Kriminalpolizei Musterstadt.

Beschuldigtenvernehmung

Niederschrift ueber die Vernehmung der Beschuldigten, Kriminalpolizei Musterstadt, Vorgangszeichen ST-2026-04471. Vernehmung am 19.05.2026, 10.00 Uhr bis 11.20 Uhr.

Personalien und Belehrung

Beschuldigte: Hildegard Sauer, geboren am 04.02.1979, wohnhaft Lindenweg 4, 12345 Musterstadt.

Der Beschuldigten wurde der Tatvorwurf des gewerbsmaessigen Betrugs nach Paragraf 263 StGB eroeffnet. Sie wurde nach Paragraf 163a Absatz 4 in Verbindung mit Paragraf 136 Absatz 1 StPO belehrt, dass es ihr freisteht, sich zur Sache zu aeussern oder nicht zur Sache auszusagen, und dass sie jederzeit einen Verteidiger ihrer Wahl befragen kann. Die Beschuldigte erklarte, sie habe ihren Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Stein, bereits konsultiert und wolle sich zur Sache einlassen.

Einlassung der Beschuldigten

Die Beschuldigte raeumt ein, den Online-Shop der Edelholz Berlin GmbH betrieben und die vier genannten Zahlungseingaenge erhalten zu haben. Sie bestreitet jedoch, von Anfang an nicht liefern zu wollen.

Sie habe im Januar 2026 mit einem osteuropaeischen Saegewerk eine Rahmenvereinbarung ueber die Lieferung von Massivholzplatten verhandelt. Das Saegewerk habe nach Anzahlung von Anfang Maerz 2026 die Lieferung wegen eigener Insolvenz eingestellt und auch die Anzahlung nicht zurueckgezahlt. Dadurch sei sie selbst geschaedigt und kurzfristig zahlungsunfaehig geworden.

Die eingegangenen Kundengelder habe sie teilweise fuer laufende Betriebskosten, Mieten und private Lebenshaltung verwendet, weil sie auf das Ausbleiben der Lieferung nicht vorbereitet gewesen sei. Sie habe stets vorgehabt, entweder zu liefern oder zurueckzuzahlen, und sei nur durch den Ausfall des Lieferanten in Verzug geraten. Auf die Frage, warum sie ab Mitte April nicht mehr auf Nachrichten der Kunden reagiert habe, gab sie an, sie sei mit der Situation ueberfordert gewesen.

Auf Vorhalt der Kontoauswertung, wonach im fraglichen Zeitraum kaum Wareneinkaeufe und keine Zahlung an ein Saegewerk feststellbar sind, erklarte sie, die Anzahlung an das Saegewerk sei in bar uebergeben worden; einen schriftlichen Beleg habe sie nicht.

Beweisangebote der Verteidigung

- Zur behaupteten Rahmenvereinbarung und zum Lieferausfall: Vorlage von Schriftverkehr mit dem Saegewerk; benannt, aber bislang nicht vorgelegt.
- Zur behaupteten Barzahlung der Anzahlung: Zeugnis eines bislang nicht namentlich benannten Begleiters.
- Zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens: betriebswirtschaftliche Auswertung des Steuerberaters, angekuendigt.

Die Beschuldigte und ihr Verteidiger behalten sich weiteren Vortrag nach vollstaendiger Akteneinsicht vor.

Die Niederschrift wurde der Beschuldigten vorgelesen und von ihr genehmigt und unterschrieben.

Anlage zu 03 — Zahlungs- und Bestellnachweise der Geschaedigten

Zusammenstellung der von den vier Geschaedigten vorgelegten Bestellbestaetigungen und Ueberweisungsbelege. Die Originalbelege liegen in der Akte; hier die Uebersicht fuer die Ermittlung.

Geschaedigte oder Geschaedigter	Bestelldatum	Bestellte Ware	Zahlungsdatum	Betrag in Euro	Zielkonto
Margarete Kuehn	18.02.2026	Massivholz-Schrank	19.02.2026	3.150	DE00 0000 0000 0000 0000 00
Konrad Welp	02.03.2026	Massivholz-Esstisch	03.03.2026	2.480	DE00 0000 0000 0000 0000 00
Tobias Renn	05.03.2026	Sideboard Eiche	06.03.2026	1.890	DE00 0000 0000 0000 0000 00
Petra Falk	12.03.2026	Couchtisch und Regal	13.03.2026	1.880	DE00 0000 0000 0000 0000 00
			Summe	9.400	

Jede Bestellbestaetigung weist die Edelholz Berlin GmbH als Verkaeufferin, ausschliesslich Vorkasse per Ueberweisung und eine zugesagte Lieferzeit von vierzehn Tagen aus. Das Zielkonto ist in allen vier Faellen identisch und stimmt mit dem in der Kontoauswertung (Anlage zu 04) gefuehrten Geschaeftskonto der Edelholz Berlin GmbH ueberein.

Anlage zu 04 — Kontoauswertung des Geschäftskontos

Auswertung des Geschäftskontos der Edelholz Berlin GmbH, Konto DE00 0000 0000 0000 0000 00, durch die Kriminalpolizei Musterstadt, Stand 21.05.2026. Auswertungszeitraum 01.02.2026 bis 30.04.2026.

Zahlungseingänge der Geschädigten

Datum	Einzahler	Betrag in Euro	Verwendungszweck
19.02.2026	M. Kuehn	3.150	Bestellung Schrank
03.03.2026	K. Welp	2.480	Bestellung Esstisch
06.03.2026	T. Renn	1.890	Bestellung Sideboard
13.03.2026	P. Falk	1.880	Bestellung Couchtisch und Regal

Wesentliche Abgänge im Auswertungszeitraum

Datum	Empfänger oder Art	Betrag in Euro	Bemerkung
20.02.2026	Ueberweisung Privatkonto Sauer	2.000	kein Geschäftsbezug erkennbar
25.02.2026	Barabhebung	1.500	Verwendung offen
07.03.2026	Miete Geschäftsraume	1.200	laufende Kosten
10.03.2026	Barabhebung	1.800	Verwendung offen
16.03.2026	Ueberweisung Privatkonto Sauer	1.500	kein Geschäftsbezug erkennbar
18.03.2026	diverse Lebenshaltung	900	private Ausgaben

Auswertungsergebnis

Den vier Zahlungseingängen der Geschädigten in Höhe von insgesamt 9.400 Euro stehen im Auswertungszeitraum überwiegend Barabhebungen und Ueberweisungen auf ein Privatkonto der Beschuldigten gegenüber. Zahlungen an ein Sägewerk oder einen sonstigen Holzlieferanten sind nicht feststellbar. Eine in der Beschuldigtenvernehmung behauptete Anzahlung an ein Sägewerk findet im Kontoverlauf keine Entsprechung; die Beschuldigte gibt hierzu eine Barzahlung ohne Beleg an.

Anlage zu 05 — Handelsregisterauszug der Edelholz Berlin GmbH

Auszug aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Musterstadt, Abteilung B. Abrufdatum 15.05.2026.

Eintragung

Feld	Inhalt
Registergericht	Amtsgericht Musterstadt
Registernummer	HRB 50412
Firma	Edelholz Berlin GmbH
Sitz	Musterstadt
Geschaeftsanschrift	Holzmarktstrasse 12, 12347 Musterstadt
Gegenstand	Handel mit Massivholzmoebeln und Holzwaren
Stammkapital	25.000 Euro
Geschaeftsfuehrung	Hildegard Sauer, einzelvertretungsberechtigt, von den Beschraenkungen des Paragraf 181 BGB befreit
Ersteintragung	14.11.2023

Bemerkungen

Die Beschuldigte ist alleinige Geschaeftsfuehrerin und nach dem Register einzelvertretungsberechtigt. Insolvenzvermerke sind im Auszug nicht eingetragen. Eine Eroeffnung oder Ablehnung eines Insolvenzverfahrens ueber das Vermoegen der Gesellschaft ist bislang nicht ersichtlich.

Anlage zu 06 — E-Mail-Verkehr zwischen Geschaedigten und Shop

Auszug aus dem von den Geschaedigten vorgelegten E-Mail-Verkehr mit der Adresse kontakt@edelholz-berlin.example. Wiedergabe sinnghemaess gekuerzt; Originale in der Akte.

Nachricht 1 — Konrad Welp an den Shop, 20.03.2026

Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe am 02.03.2026 einen Esstisch bestellt und am 03.03.2026 bezahlt. Die zugesagte Lieferzeit von vierzehn Tagen ist ueberschritten. Bitte teilen Sie mir den Liefertermin mit.

Nachricht 2 — Shop an Konrad Welp, 24.03.2026

Sehr geehrter Herr Welp, aufgrund eines kurzfristigen Lieferengpasses bei unserem Holzlieferanten verzoegert sich die Auslieferung. Wir rechnen mit einer Lieferung innerhalb der naechsten zwei Wochen und bitten um Verstaendnis.

Nachricht 3 — Konrad Welp an den Shop, 10.04.2026

Die angekuendigten zwei Wochen sind erneut verstrichen. Ich fordere Sie auf, entweder bis zum 17.04.2026 zu liefern oder den Kaufpreis von 2.480 Euro zurueckzuzahlen.

Weitere Nachrichten

Margarete Kuehn, Tobias Renn und Petra Falk legten inhaltlich gleichlaufende Verlaeufo vor: Zahlungsnachfrage, eine vertroestende Antwort des Shops mit Hinweis auf Lieferengpaesse und ab Mitte April keine Reaktion mehr. Ab dem 16.04.2026 ist in keinem der Verlaeufo eine Antwort des Shops dokumentiert.

Ermittlungsanweisung und Hinweisverfuegung nach Paragraph 160 StPO

Entwurf zur dezernatlichen Pruefung. Kein automatisierter Letztentscheid. Die Anweisung dient der Sachverhaltsaufklaerung in beide Richtungen (Paragraph 160 Absatz 2 StPO).

Hinweis zur Aufklaerungsrichtung

1. Die Ermittlungen sind nach Paragraph 160 Absatz 1 und 2 StPO sowohl auf die belastenden als auch auf die entlastenden Umstaende zu erstrecken. Die Einlassung der Beschuldigten, sie sei durch den Ausfall eines Saegewerks selbst geschaedigt und nur in Verzug geraten, ist ernsthaft zu pruefen und nicht vorschnell als Schutzbehauptung zu verwerfen.
2. Der Vorsatz beim Betrug muss zum Zeitpunkt der jeweiligen Bestellannahme vorgelegen haben. Bei der Vorkasse-Konstellation ist zu klaeren, ob die Beschuldigte bei Annahme der einzelnen Bestellungen lieferbereit und lieferfaehig war oder ob sie bereits damit rechnete, nicht liefern zu koennen.

Ermittlungsanweisung

Es soll weiter ermittelt werden:

1. zur behaupteten Rahmenvereinbarung mit dem Saegewerk durch Aufforderung an die Verteidigung zur Vorlage des angekuendigten Schriftverkehrs sowie durch Anfrage bei dem benannten Saegewerk und Pruefung eines etwaigen Insolvenzverfahrens,
2. zur wirtschaftlichen Lage der Edelholz Berlin GmbH im Tatzeitraum durch Beiziehung der betriebswirtschaftlichen Auswertung des Steuerberaters und gegebenenfalls durch Beauftragung eines Sachverstaendigen aus dem Rechnungswesen,
3. zur behaupteten Barzahlung der Anzahlung durch Vernehmung des von der Verteidigung anzugebenden Begleitzeugen und Abgleich mit dem Kontoverlauf,
4. zur Lieferfaehigkeit durch Feststellung, ob im Tatzeitraum ueberhaupt Warenbestand oder Bestellungen bei Lieferanten vorhanden waren,
5. durch erneute Vernehmung der vier Geschaedigten zum genauen Inhalt der Bestellseite und der Lieferzusage.

Mit der Auswertung einer etwaigen betriebswirtschaftlichen Auswertung wird ein Sachverstaendiger beauftragt; die Auswahl bleibt vorbehalten. Anknuepfungstatsachen sind die Kontoauswertung (Anlage zu 04), die Zahlungsnachweise (Anlage zu 03) und der Mailverkehr (Anlage zu 06).

Frist

Der Verteidigung wird eine Frist von drei Wochen zur Vorlage des angekuendigten Schriftverkehrs und zur Benennung des Begleitzeugen gesetzt. Nach Fristablauf oder Eingang ist ueber die Abschlussentscheidung nach Paragraph 170 StPO zu befinden.

Abschlussentscheidung — Anklage- und Strafbefehlsentwurf, hilfsweise Einstellung

Entwurf zur dezernatlichen Prüfung; er unterstellt, dass die weiteren Ermittlungen nach 07 die fehlende Lieferbereitschaft bestätigen und die entlastende Einlassung sich nicht belegen lässt. Die Letztentscheidung trifft der Mensch. Drei Varianten werden ausformuliert, damit die Abwägung zwischen Anklage und Strafbefehl nachvollziehbar bleibt.

Variante 1 — Strafbefehlsantrag nach Paragraph 407 StPO

An das Amtsgericht Musterstadt, Strafrichter.

In der Strafsache gegen Hildegard Sauer, geboren am 04.02.1979, wohnhaft Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, wird beantragt, gegen die Beschuldigte im Wege des Strafbefehls nach Paragraph 407 StPO eine Gesamtgeldstrafe festzusetzen.

Die Beschuldigte wird beschuldigt, in Musterstadt durch vier selbstständige Handlungen jeweils einen anderen durch Vorspiegelung falscher Tatsachen in der Absicht, sich rechtswidrig zu bereichern, zur Zahlung veranlasst und dadurch geschädigt zu haben, indem sie über den Online-Shop der Edelholz Berlin GmbH Massivholzmöbel gegen Vorkasse anbot, ohne lieferbereit zu sein, die Kaufpreise vereinnahmte und die Ware nicht lieferte. Verletzte und Schaden: Margarete Kuehn 3.150 Euro, Konrad Welp 2.480 Euro, Tobias Renn 1.890 Euro und Petra Falk 1.880 Euro.

Verletzte Vorschriften: Paragraphen 263 Absatz 1, 53 StGB.

Beantragte Rechtsfolge: Gesamtgeldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 40 Euro sowie Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von 9.400 Euro nach den Paragraphen 73, 73c StGB. Der Strafbefehlsweg kommt in Betracht, wenn die Hauptverhandlung nicht erforderlich erscheint und eine Geldstrafe als Rechtsfolge ausreicht (Paragraph 407 Absatz 1 und 2 StPO); auf das Regelbeispiel der Gewerbsmäßigkeit wird dann verzichtet, weil dessen Mindeststrafe von sechs Monaten Freiheitsstrafe dem Strafbefehlsweg entgegensteht.

Variante 2 — Anklageschrift nach Paragraph 200 StPO

An das Amtsgericht Musterstadt, Schoeffengericht.

Die Beschuldigte Hildegard Sauer wird angeklagt, in Musterstadt zwischen dem 18.02.2026 und dem 13.03.2026 durch vier selbstständige Handlungen gewerbsmäßig jeweils einen anderen durch Vorspiegelung der Lieferbereitschaft getäuscht, dadurch einen Irrtum erregt und die Geschädigten zu einer Vermögensverfügung veranlasst zu haben, die zu einem Vermögensschaden führte, wobei sie in der Absicht handelte, sich aus der wiederholten Tatbegehung eine fortlaufende Einnahmequelle zu verschaffen.

Vergehen, strafbar nach den Paragraphen 263 Absatz 1, Absatz 3 Satz 2 Nummer 1, 53 StGB.

Beweismittel: die vier Geschädigten als Zeugen; die Kontoauswertung (Anlage zu 04); die Zahlungsnachweise (Anlage zu 03); der Handelsregistrauszug (Anlage zu 05); der Mailverkehr (Anlage zu 06); die geständige Teil-Einlassung der Beschuldigten (zu 02).

Wesentliches Untersuchungsergebnis: Die Beschuldigte vereinnahmte über den von ihr verantworteten Shop in vier Fällen Kaufpreise gegen Vorkasse, ohne lieferbereit zu sein. Die Kontoauswertung belegt, dass den Zahlungseingängen keine Wareneinkäufe gegenüberstehen, sondern überwiegend Barabhebungen und Überweisungen auf ein Privatkonto. Die wiederholte gleichförmige Begehung in

kurzem Zeitraum traegt das Regelbeispiel der Gewerbsmaessigkeit. Die entlastende Einlassung zum Lieferantenausfall ist durch den Kontoverlauf nicht gestuetzt. Die Anklage zum Schoeffengericht ist geboten, wenn nach dem Ergebnis der Ermittlungen eine Freiheitsstrafe in Betracht kommt und eine Einstellung oder ein Strafbefehl der Schwere des gewerbsmaessigen Vorgehens nicht gerecht wird.

Variante 3 — Hilfsweise Einstellungsverfuegung nach Paragraph 170 Absatz 2 StPO

Sollten die nach 07 angeordneten Ermittlungen die Einlassung der Beschuldigten bestaetigen, namentlich eine zunaechst ernsthafte Lieferabsicht und einen tatsaechlichen, schuldhaft nicht zu vertretenden Ausfall des Saegewerks, fehlt es am Nachweis des Tatentschlusses zum Zeitpunkt der Bestellannahme. Dann liegt kein hinreichender Tatverdacht nach Paragraph 170 Absatz 1 StPO vor, weil sich der Vorsatz nicht mit der fuer eine Verurteilung erforderlichen Wahrscheinlichkeit belegen laesst und ein blosses zivilrechtliches Leistungsstoerungsverhaeltnis verbleibt.

In diesem Fall wird das Verfahren nach Paragraph 170 Absatz 2 StPO eingestellt. Die Anzeigeerstatter sind nach Paragraph 171 StPO zu bescheiden und auf den Zivilrechtsweg sowie auf die Moeglichkeit der Beschwerde und des Klageerzwingungsverfahrens nach Paragraph 172 StPO hinzuweisen.

Rechtsmittel- und Rechtsbehelfshinweise

Im Strafbefehlsweg ist gegen den Strafbefehl der Einspruch binnen zwei Wochen nach Zustellung statthaft (Paragrafen 409, 410 StPO); ohne Einspruch steht der Strafbefehl einem rechtskraeftigen Urteil gleich. Im Einstellungsfall steht den Anzeigeerstattern die Beschwerde und nach erfolgloser Beschwerde das Klageerzwingungsverfahren nach Paragraph 172 StPO offen.